

Autor: Reinaldo José Ríos Cataldo, General ®

Abogado, Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile
Postgraduate Criminal Justice and Sciences, University of Leicester, UK
Diplomado en Derecho Procesal Penal, UNIACC
Profesor de Derecho, Escuela de Carabineros
Santiago, 26 de marzo de 2019 (actualizado en agosto de 2026)

“El orden público es la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad.”

RELACIÓN DE LAS FUERZAS DE ORDEN CON EL MINISTERIO PÚBLICO

I. Introducción

La policía es un sujeto procesal no interviniente del procedimiento penal, al tenor de lo que establece el artículo 12° del Código Procesal Penal. Aunque tiene el carácter de auxiliar u órgano colaborador en las tareas de investigación criminal, no cabe duda de que su función es central en la fase de investigación preparatoria de los delitos.

Su posición en los sistemas comparados de justicia criminal es de tal entidad que se la define como “verdadera gestora de la investigación”, destacando su dominación fáctica de la fase preparatoria del proceso penal y su amplia autonomía respecto del Ministerio Público, a pesar de que, en general, los textos legales la subordinan, ya sea orgánica o funcionalmente, a este último.

Por ello, la politología y los estudios sobre el orden público estiman necesario efectuar un examen sobre el verdadero alcance de las disposiciones constitucionales y legales que vinculan al Ministerio Público con las Fuerzas de Orden.

Las Fuerzas de Orden constituyen en Chile el instrumento con que cuentan las autoridades de los Poderes del Estado para mantener el orden público, garantizar la seguridad pública y dar eficacia al derecho. Por ello resulta primordial estudiar la relación que nace entre estas y el Ministerio Público, a quien coadyuvan en el procedimiento procesal penal.

Consecuente con lo anterior, se analizarán en forma objetiva algunas de las disposiciones constitucionales y legales relativas a la materia, con el propósito de entregar una posición clara sobre el particular.

II. Las Fuerzas de Orden y el Ministerio Público

En mi opinión profesional como cientista político, precisamente en nuestro país la subordinación de las policías al Ministerio Público es solo de carácter funcional, y únicamente para cumplir con la norma constitucional que determina que una de las funciones del Ministerio Público es “dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado”.

Al respecto, estudiada la disposición constitucional en comento, se deduce claramente que el fiscal solo dirige la investigación, y que esta “la deben efectuar las instituciones de Orden y Seguridad y los organismos técnicos que señala el Código Procesal Penal, conforme a sus propias normas y reglamentaciones”.

En relación con lo predicho, legisladores como Sergio Diez Urzúa dejaron constancia, en las sesiones del Senado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de la intención de “no quitar atribuciones a los fiscales” sino “ordenárselas”. De tal suerte que, en base a esos presupuestos, nada impide que los fiscales puedan asistir o estar presentes en las actuaciones de investigación que realicen las policías o los organismos técnicos respectivos, formulando las observaciones o instrucciones que estimen convenientes.

El elemento histórico de interpretación de la ley determina que lo que no pueden hacer los fiscales es realizar por sí mismos las acciones que son propias de las policías o de los respectivos organismos técnicos. Así, por ejemplo, la custodia del sitio del suceso, la detención y el allanamiento de personas, la recolección de evidencia, los exámenes médicos o periciales, y la entrada y registro en recintos de libre acceso público o en lugares cerrados, son diligencias que competen exclusivamente a la policía y deben ejecutarse conforme a sus propias normas institucionales.

Sobre el particular, el examen de los artículos 79°, 83° —en especial su letra c)—, 181° inciso 1° en relación con la letra c) antes indicada y su inciso 2°, 198°, 199°, 204° y 206° del Código Procesal Penal confirma esta afirmación. Sin embargo, existe una actuación de la investigación que pertenece exclusivamente al fiscal: interrogar a los testigos, con la excepción establecida en el inciso 1° del artículo 91° del mismo Código.

Es preciso subrayar que el Ministerio Público solo puede impartir órdenes a Carabineros e Investigaciones en relación con una investigación concreta, respecto de un hecho que presente caracteres de delito. Jamás podrá hacerlo de otra forma, pues incurriría en ilegalidad.

Fortalecen esta interpretación los siguientes artículos del Código Procesal Penal: el artículo 180°, inciso segundo, que exige al fiscal actuar ante la presencia de un hecho que presente caracteres de delito; el artículo 229°, que establece la formalización de la investigación ante un juez de garantía respecto de uno o más delitos determinados; el artículo 259°, inciso final, que dispone que la acusación solo puede referirse “a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación”; y el artículo 341°, que prescribe que “la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación”. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella.

Consciente del rol que cumpliría el Ministerio Público como organismo autónomo y jerarquizado, el legislador determinó que, para cumplir su obligación de dirigir la investigación con los fines exclusivos que señalan la Constitución y la ley, se le otorgara la facultad de impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación, y solo en ese caso.

Para tal efecto, se incorporó a la Constitución el artículo 83°, que establece en su inciso tercero que “la autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso”.

El análisis del precepto anterior señala que la expresión “salvo requerir” no es de carácter facultativo. La norma obliga a las policías a cumplir las órdenes que les imparta el Ministerio Público, salvo aquellas para las cuales se requiere autorización judicial previa, las que deben cumplirse solo cuando el fiscal exhibe dicha autorización.

El estudio de este precepto llevó a la Comisión de Estudios Otero y otros a reflexionar sobre la necesidad de modificar el artículo 9° del Código Procesal Penal, sustituyendo la frase final de su inciso tercero —que se inicia con las palabras “no obstante lo anterior”—, propuesta que se acogió por reflejar tanto los requisitos de procedencia de la detención como los del registro, fundándose además en el inciso tercero del artículo 83° de la Constitución Política, que prescribe que todos los actos procesales emanados del órgano jurisdiccional que involucren detenciones o registros “requerirán de aprobación previa” de los tribunales.

Tanto en el cumplimiento de la obligación de investigar como en la mayoría de los procedimientos policiales en que interviene necesariamente el fiscal, han surgido tensiones que inciden en la relación funcional entre el Ministerio Público y el quehacer policial: la constitución de los fiscales en el sitio del suceso, las decisiones sobre el levantamiento de cadáveres, las libertades provisionales de los detenidos y la tipificación de ciertos delitos, entre otras. Ello llevó al autor, junto con el ex senador don Fernando Cordero Rusque, a integrar una Comisión de Estudio presidida por el jurista don Miguel Otero Lathrop y otros académicos universitarios, para la elaboración de un proyecto de ley que fortaleciera la gestión profesional policial en terreno, el cual fue presentado al Ejecutivo en el Palacio de Gobierno.

Cabe dejar constancia de que los contenidos del proyecto no restringieron las facultades de los fiscales, sino que las delimitaron con mayor claridad respecto de las funciones propias de los organismos encargados de coadyuvar a la justicia.

III. Propuestas para fortalecer el rol de las Fuerzas de Orden en la eficacia del derecho y la garantía del orden público, en relación con los fiscales

Se entiende por dar eficacia al derecho el materializar y dar realidad práctica a la norma jurídica, y por garantizar el orden público, el que una fuerza lo preserve. Siguiendo estos conceptos, puede señalarse que las Fuerzas de Orden dan eficacia al derecho operacionalmente en los siguientes ámbitos:

3.1. Cumplimiento de mandatos judiciales e instrucciones de los fiscales

El artículo 24°, inciso 2°, del Código Procesal Penal señala que “el tribunal podrá ordenar que una o más notificaciones determinadas se practiquen por otro ministro de fe o, en casos calificados y por resolución fundada, por un agente de la policía”.

En el sistema procesal penal, las Fuerzas de Orden pueden ser requeridas sin más trámite por los fiscales para estos cometidos, así como para coadyuvar en las investigaciones criminales que se les encomienden. Del mismo modo, el artículo 77° del citado Código, bajo el epígrafe “Facultades”, prescribe que “los fiscales ejercerán y sustentarán la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Con ese propósito practicarán todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación y dirigirán la actuación de la policía”,

con estricta sujeción al principio de objetividad consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Este artículo fue objeto de un análisis detallado en la Comisión de Estudio integrada por el autor, que propuso sustituir la expresión “practicarán todas las diligencias” por “ordenarán practicar todas las diligencias”, en consideración a que los fiscales solo dirigen y controlan la investigación, y bajo ningún pretexto pueden investigar por sí mismos, por no ser parte del órgano jurisdiccional; facultad investigativa que corresponde a las Fuerzas de Orden y Seguridad conforme al artículo 101°, inciso 2°, de la Constitución.

3.2. Orientación y dirección de la investigación

En cuanto al cumplimiento de las orientaciones dadas por los fiscales, el artículo 77° dispone que estos dirigirán la actuación de la policía, en directa relación con el artículo 80° del mismo Código, que indica que “los funcionarios señalados ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales y de acuerdo con las instrucciones que estos les impartieren para los efectos de la investigación, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades de la institución a la que pertenecieren”. Sobre esta materia se presentó un proyecto de ley con el objeto de circunscribir con mayor claridad las atribuciones de los fiscales y así fortalecer a las policías en el ejercicio profesional de la investigación y la gestión forense.

Pese a lo señalado, la ley establece la subordinación únicamente funcional de la policía al Ministerio Público, dejando incólume su dependencia orgánica respecto de la superioridad de la respectiva institución. Sobre este punto, la doctora en Derecho María Inés Horvitz Lennon sostiene que “esta situación tiene repercusiones inmediatas en el nivel de la responsabilidad disciplinaria, del control y aplicación de sanciones sobre los funcionarios policiales”, juicio que no comparto, en la medida en que desconoce el principio de subordinación y dependencia del personal de Carabineros de Chile e Investigaciones, que se rige por sus propias leyes orgánicas constitucionales y reglamentos. Del mismo modo, se omite el rol comunicacional existente entre el Ministerio Público y Carabineros de Chile, determinado por el artículo 81° del Código Procesal Penal, complementado con la presencia de un representante institucional ante el Ministerio Público.

3.3. Actuaciones sin orden previa

Conforme al artículo 83° del Código Procesal Penal, los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones pueden realizar, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales, actuaciones como: prestar auxilio a la víctima; practicar la detención en casos de flagrancia, conforme a la ley; resguardar el sitio del suceso; identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente en los casos señalados; recibir denuncias del público; y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales.

Sobre esta misma norma, se agrega que el personal policial experto “deberá recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que parecieren haber servido a la comisión del hecho investigado, sus efectos o los que pudieren ser utilizados como medios de prueba”, dejando constancia de la individualización completa de los funcionarios que llevaran a cabo la diligencia.

En la Comisión de Estudio se analizó también el artículo 84° del Código, relativo a la información al Ministerio Público, proponiéndose que la policía proceda a realizar las actuaciones previstas en el artículo precedente e inicie la investigación en tanto el fiscal determina qué policía se hará cargo de ella, sin perjuicio de la obligación de información inmediata; agregándose además que, radicada la investigación en una de las policías, no podrá disponerse una investigación paralela por otra, salvo resolución fundada del órgano jurisdiccional.

Asimismo, se propuso complementar el artículo 91°, sobre declaraciones del imputado ante la policía, para permitir interrogar de inmediato al detenido sobre la identidad de los coautores y cómplices y su paradero, así como sobre el paradero de la persona secuestrada, haciendo extensiva esta facultad a cualquier otro delito.

Finalmente, respecto del artículo 131°, sobre plazos de detención, se propuso precisar que el fiscal solo podrá dejar sin efecto la detención si se tratare de faltas o delitos contemplados en el artículo 124°, u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, contado desde que la detención se hubiere practicado; agregándose la facultad de las policías para otorgar la libertad provisoria de aquellos detenidos por faltas que no se sancionaren con penas privativas ni restrictivas de libertad, previa autorización del órgano jurisdiccional recabada a través del fiscal, con el fin de descongestionar el sistema.

IV. Vulnerabilidades que persisten en la relación entre las Fuerzas de Orden y el Ministerio Público

4.1. De carácter legal

a) Amparo ante el juez de garantía (artículo 95°): consiste en una audiencia para examinar la legalidad de la privación de libertad de una persona. La norma señala que “toda persona privada de libertad tendrá derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía, con el objeto de que examine la legalidad de su privación de libertad y, en todo caso, para que examine las condiciones en que se encontrare”, pudiendo el juez ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas procedentes.

b) Con motivo de la privación de libertad, los afectados pueden recurrir ante la Corte de Apelaciones mediante recurso de amparo (habeas corpus) o recurso de protección.

4.2. De carácter operacional

Si bien el proyecto de ley presentado al Ejecutivo intenta delimitar con mayor precisión las funciones de los fiscales, persisten aspectos por afinar. Los criterios objetivos a los que deben ajustarse las actuaciones de los fiscales en la investigación y en los distintos procedimientos aún distan de coincidir plenamente con los intereses de la gestión policial, observándose casos en que la investigación se extiende más allá de lo estrictamente necesario.

V. Conclusiones

A) Una primera conclusión de este trabajo establece que, si bien la relación de las Fuerzas de Orden con el Ministerio Público es de la esencia, ello no implica que esta institución las someta a su dependencia; solo puede hacerlo respecto de los grupos investigativos designados para el caso concreto, y sin potestad disciplinaria alguna sobre ellos.

B) La investigación, si bien reside en los fiscales, lo es únicamente para efectos de dirigirla, no pudiendo estos practicarla por sí mismos. Deben apoyarse en las instituciones legitimadas para ello por la Constitución Política de la República.

C) Una tercera conclusión permite comprender que, si bien la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público señalan que su función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, el legislador fue claro, en la historia de la ley, al establecer que las garantías de una investigación racional y justa residen exclusivamente en el órgano jurisdiccional. De esta forma, se limita a los fiscales a dirigir la investigación, dejando los procedimientos investigativos y sus modalidades a las policías.

D) Una cuarta conclusión constata la existencia de un distanciamiento entre las policías y los fiscales en el ejercicio profesional de sus funciones, en la medida en que estos últimos, amparados en el artículo 83°, inciso 3°, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 4° de su Ley Orgánica Constitucional, hacen prevalecer sus determinaciones —a veces equívocas— sobre los agentes, quienes no pueden contrariar lo ordenado, lo que en ocasiones afecta a la víctima y a terceros.

E) Sobre los terceros, el artículo 12° incorporó dicha categoría, no contemplada como interviniente por la ley procesal vigente, para que puedan actuar en resguardo de sus derechos y garantías cuando se vean afectados. El fundamento se encuentra en el artículo 83°, inciso 3°, segunda frase, de la Constitución Política, que prescribe que las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de derechos constitucionales, o los restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa.

F) Finalmente, una vez radicada la investigación en una de las policías, no podrá disponerse una investigación paralela por otra, salvo resolución fundada del órgano jurisdiccional, previniéndose con ello situaciones que, como los casos Anfruns Papi, Alice Mayer o Jorge Matute Johnson, han debilitado la imagen de las policías frente a la sociedad.

VI. Actualización normativa e institucional al año 2026

Los presupuestos analizados en las secciones precedentes mantienen plena vigencia como marco general de la relación entre las Fuerzas de Orden y el Ministerio Público. No obstante, entre 2019 y 2026 se han producido cambios institucionales relevantes que es necesario incorporar.

6.1. Creación del Ministerio de Seguridad Pública

Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones dejaron de depender del Ministerio del Interior para pasar a depender del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, cartera creada para concentrar la conducción política de la seguridad interior. Este cambio no altera la subordinación funcional de las policías al Ministerio Público

en materia investigativa, pero sí modifica el canal de conducción administrativa y presupuestaria de ambas instituciones policiales, y ha impulsado la creación, para 2026, de un Centro Integrado de Coordinación Policial, destinado a gestionar operaciones complejas entre Carabineros, la Policía de Investigaciones y dicho Ministerio.

6.2. Ley N° 21.560 (Ley Naín-Retamal) y legítima defensa privilegiada policial

La Ley N° 21.560, de 2023, modificó el artículo 10° del Código Penal introduciendo la legítima defensa privilegiada policial, que consagra una presunción de que el funcionario actuó de forma justificada y proporcional al hacer uso de su arma de servicio o de medios menos letales frente a agresiones que pongan en riesgo su vida o la de terceros. Esta modificación incide indirectamente en la relación con el Ministerio Público, en la medida en que invierte la carga de la prueba en sede penal: ya no es el funcionario quien debe acreditar la proporcionalidad de su actuar, sino la Fiscalía quien debe demostrar la existencia de un abuso, lo que ha reforzado la autonomía operativa policial en el uso de la fuerza sin desplazar la dirección exclusiva de la investigación que la Constitución reserva al Ministerio Público.

6.3. Modernización del Sistema de Inteligencia del Estado

La Ley N° 21.821, promulgada a fines de mayo de 2026, reformó el Sistema de Inteligencia del Estado, rediseñando la Agencia Nacional de Inteligencia e integrando un Consejo Interministerial de Inteligencia con participación de las policías. Un aspecto observado por analistas de seguridad pública es que el Ministerio Público no quedó integrado como institución colaboradora de dicho sistema, pese a su rol central en la persecución penal del crimen organizado, lo que ha sido señalado como un vacío relevante para la coordinación investigativa de cara al mediano plazo.

6.4. Dotación fiscal y capacidad operativa del Ministerio Público

A mediados de 2026, la dotación de fiscales del Ministerio Público —del orden de 785, incluyendo al Fiscal Nacional y a los fiscales regionales— se mantiene comparativamente similar a la existente en los primeros años de la reforma procesal penal, pese al aumento sostenido de la carga delictual del país. Esta limitación de capacidad ha sido identificada como un factor que incide directamente en la relación funcional con las policías, en la medida en que investigaciones policialmente viables no siempre pueden ser dirigidas y tramitadas con la celeridad requerida por falta de fiscales disponibles.

6.5. Balance

El conjunto de estas reformas confirma la tesis sostenida en este trabajo: la subordinación de las Fuerzas de Orden al Ministerio Público es y debe seguir siendo de carácter funcional, y no orgánico. Los cambios normativos del período 2023-2026 han tendido, por una parte, a reforzar la autonomía operativa policial en el uso legítimo de la fuerza, y por otra, a evidenciar que la eficacia del sistema depende tanto de la capacidad de dirección técnica del Ministerio Público como de la disponibilidad de recursos humanos suficientes para ejercerla, cuestión que excede el ámbito estrictamente normativo y que debe formar parte de la agenda de modernización conjunta de ambas instituciones.

Reinaldo José Ríos Cataldo

General ® de Carabineros de Chile. Abogado. Cientista Político.